



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa al reconocimiento de utilidad pública, en concreto, de la infraestructura de evacuación de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Cistérniga VI», en los términos municipales de La Cistérniga, Laguna de Duero y Valladolid (Valladolid). Expte.: FV-2692, ATCE-185.

1. Hechos

1.1. Con fecha 30/07/2025 se emite Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV Cistérniga VI», en los términos municipales de La Cistérniga y Valladolid (Valladolid). Expte.: FV-2692; ATCE-185.

1.2. Con fecha 9/07/2025 se registró por la entidad Soluciones de Ingeniería Industrial, S.L., con domicilio en la calle Butano, n.º 10 de la localidad de Valladolid y con NIF n.º B47556048, solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la infraestructura de evacuación de la instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV Cistérniga VI», en los términos municipales de La Cistérniga, Laguna de Duero y Valladolid (Valladolid), conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León, al ser requerida por el Ayuntamiento de Valladolid la necesidad de la Declaración Utilidad Pública o acuerdo de concesión para trazado de línea privada por vía pública.

A esta solicitud se le mantuvo el número de expediente FV-2692 ATCE-185.

1.3. Con fechas 25/02/2026 y 3/03/2026, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, respetivamente, el «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, en concreto, de la infraestructura de evacuación de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «FV Cistérniga VI», en los términos municipales de La Cistérniga, Laguna de Duero y Valladolid (Valladolid). Expte.: FV-2692 ATCE-185», conforme a lo previsto en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 30 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.4. Con fecha 17/02/2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se remite a los Ayuntamientos de La Cistérniga, Laguna de Duero y Valladolid la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación, para su exposición en el tablón de anuncios de esos ayuntamientos, por un plazo de 30 días.

1.5. Con fecha 29/04/2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se publica en el periódico «El Mundo Diario de Valladolid» la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación.

1.6. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han solicitado los informes a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de La Cistérniga, Ayuntamiento de Laguna de Duero y Ayuntamiento de Valladolid, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.7. No se han recibido informes por parte de esos organismos.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.8. Durante el plazo de 30 días hábiles de la información pública se han formulado las siguientes alegaciones a la solicitud.

1.8.1. La sociedad Retevisión I, S.A. presenta escrito en el que manifiesta que ha efectuado un estudio preliminar de afectación de las obras de construcción de la instalación a los servicios prestados por Cellex Telecom, concluyendo que las obras podrían afectar a sus servicios.

Dicho informe es remitido al solicitante para su conocimiento.

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que el solicitante Soluciones de Ingeniería Industrial, S.L. ha presentado documentación suficiente para la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto,

Considerando la relación de bienes y derechos afectados por la instalación, en relación con la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación de evacuación,

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que las desestima por los siguientes motivos:

1. Sobre la alegación presentada por Retevisión I, S.A., no se refieren a la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, en concreto, sino a la construcción de la instalación, que fue autorizada mediante la resolución indicada en el apartado 1.1 y que es firme, no procediendo en este momento la emisión de alegaciones.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de la declaración de utilidad pública, en concreto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Declarar, en concreto, la utilidad pública de las infraestructuras de evacuación de esta instalación de generación de energía eléctrica, que se autoriza con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados presentados por el promotor e indicados en la tabla siguiente, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Esta declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el

informe/condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

En el momento de la presente declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149 y 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los acuerdos mutuos de adquisición de los bienes y derechos con los titulares de estos adquieren la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

F	Término municipal	Pol	Parc	Tipo	Referencia Catastral	Titular del bien	PD	SSP	SA	OT
3	Laguna de Duero	—	—	Público	No identificada	Ayto. Laguna de Duero	—	114	228	1950
4	Laguna de Duero	3	9008	Vía de comunicación	47077A003090080000UQ	Ayto. Laguna de Duero	—	110	220	1884
5	La Cistérniga	—	—	Público	No identificada	Ayto. La Cistérniga	—	497	994	8520
6	La Cistérniga	—	—	Vía pública	No identificada	Ayto. La Cistérniga	—	19	39	330
7	La Cistérniga	4	9011	Vía de comunicación	47053A004090110000RH	Ayto. La Cistérniga	—	259	519	4446
8	Valladolid	12	9004	Vía de comunicación	47900A012090040000YO	Ayto. de Valladolid	—	49	99	846
9	Valladolid	—	—	Vía pública	No identificada	Ayto. de Valladolid	—	131	263	2250

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificación.

PD: Expropiación con ocupación permanente.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se ocupa permanentemente y no va a poder ser utilizada por el propietario.

Es la superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación y subestaciones, superficie ocupada por aerogeneradores y sus plataformas permanentes, superficie ocupada por los paneles solares, superficie ocupada por las arquetas registrables en su parte exterior, superficie para caminos de acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la línea o de las palas de los aerogeneradores sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada.

En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que afecta a la finca. Cuando existan arquetas totalmente subterráneas, se considerará además su superficie de ocupación en proyección vertical, en caso de exceder a la indicada anteriormente.

En los parques eólicos se evalúa toda la superficie sobre la que vuelan las palas del aerogenerador, orientado en todas las direcciones.

Por esta superficie pasa la línea y/o las palas del aerogenerador permanentemente y el titular de la instalación tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilar, conservar y reparar la instalación.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de la misma.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, en la que debido a las líneas eléctricas, no se pueden plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales. Tampoco se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los tramos por los que discurren líneas subterráneas.

En los parques eólicos, sobre esta superficie no se pueden plantar árboles, realizar construcciones o torres que impidan el libre vuelo de las palas de los aerogeneradores o que modifiquen de forma ostensible la dirección o la velocidad del viento que incide sobre las palas de los aerogeneradores.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

Para aerogeneradores, se calcula evaluando la proyección sobre el terreno de las palas para cualquier dirección del viento.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considera la superficie, en metros cuadrados, necesaria para construir las líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o el parque eólico, que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso.

Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, por los caminos realizados con ocupación permanente o por la superficie sobrevolada por las palas.

Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaba antes de iniciar los trabajos.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

En concreto, deberá cumplirse lo indicado en la Resolución, de fecha 30/07/2025, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FVCistérniga VI», en los términos municipales de La Cistérniga y Valladolid (Valladolid).

4.2. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa y su normativa de desarrollo.

4.3. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de Un Mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 16 de junio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,

(P.D. Resolución 9/03/2023

B.O.C. y L. de 17/03/2023)

La Secretaria Técnica,

(P.A. Resolución 8/06/2026)

Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ